Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Memória de Cálculo_Imposto

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 24 de setembro de 2021 às 17:56

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>, Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br>, Felipe Bittencourt <Felipe.Bittencourt@waycarbon.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>

Prezados,

Na planilha que foi enviada como memória de cálculo dos impostos, não consta a MCRIT e a despesa reembolsável não deve ser calculada à parte. A despesa reembolsável será paga dentro do produto. O valor do produto é um só. A despesa reembolsável é apenas a despesa indireta do projeto, ou seja, tudo que não é remuneração de pessoal. Ela é dividida assim somente para fins de análise, não de pagamento. Por isso, não faz sentido que ela seja separada e tenha uma alíquota de imposto própria.

Para que possamos finalizar o entendimento, solicito que preencham a planilha em anexo com:

Coluna B - % de participação de cada empresa no valor do pagamento em R$ ou USD. Lembrando que a soma de Sinergia + WayCarbon deve dar 100%. E que a MCRIT já participa com 100% do valor em USD.

Coluna C - % de alíquota de ISS para cada empresa.

Coluna D – Valor do ISS em R$, que deve ser a multiplicação entre as colunas D2 x B x C

Coluna E - Valor do ISS em USD, que deve ser a multiplicação entre as colunas E2 x C7.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Att,

Memória de Cálculo_impostos_Modelo.xlsx
10K

Anexo 34_1_Mudancas_CENTRAL_24set21 (47829531) SEI SEI-100006/000248/2023 7 pg. 1

Valor Total da Proposta de Preço (sem imposto)	Custo Total REAL (R$)	Custo Total USD (USD)
	933,500	142,550

Empresa	Participação de cada empresa	Alíquota de ISS (%)	Valor do ISS (R$)	Valor do ISS (USD)
SINERGIA				
WAYCARBON				
MCRIT	100%		-	
Total				

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Memória de Cálculo_Imposto

Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> 28 de setembro de 2021 às 10:49
Para: Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>
Cc: Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br>, Felipe Bittencourt <Felipe.Bittencourt@waycarbon.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>

Queridos, bom dia!

Segue a planilha preenchida como solicitado. Incorporamos novas colonas para facilitar o entendimento do cálculo dos impostos nacionais. Sobre o imposto da Mcrit, marcamos em amarelo para confirmar no entendimento que nao deve ser adicionado por conta do pagamento direito com o Banco.

Agradecemos ter uma previsao para fechamento da negociaçao e formalizaçao do contrato para programaçao das nossas equipes e trabalhos.

Ficamos a disposiçao. Grata,

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Memória de Cálculo_impostos_CLIMA RIO.xlsx
11K

Anexo 34_3_Mudancas_Resposta_Consorcio_28set21 (47829539) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 3

Valor Total da Proposta de Preço (sem imposto)	Custo Total REAL (R$)
	933,500

Empresa	Participação de cada empresa	Valor de cada empresa	Alíquota de ISS (%)	Valor do ISS (R$)
SINERGIA	41%	R$ 381,500.00	3%	R$ 11,798.97
WAYCARBON	59%	R$ 552,000.00	2%	R$ 11,265.31
MCRIT	100%	142,550.00 USD	3%	-
Total				R$ 23,064.28

Custo Total USD (USD)
142,550

Valor do ISS (USD)		TOTAL IMPOSTOS (R$)		TOTAL IMPOSTOS (USD)
		R$	393,298.97	
		R$	563,265.31	
R$	4,408.76			146,958.76 USD
R$	4,408.76			

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Memória de Cálculo_Imposto

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 29 de setembro de 2021 às 16:01

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>
Cc: Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br>, Felipe Bittencourt <Felipe.Bittencourt@waycarbon.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>

Prezados,

A planilha enviada por vocês apresenta uma divergência na forma de cálculo do imposto.
O imposto deve ser calculado multiplicando o valor de cada empresa (coluna C), com a alíquota (coluna D), somente.
A forma de cálculo apresentada por vocês apresenta outra maneira, o que faz com que os valores sejam maiores.
Desta forma, criei uma planilha abaixo, com os valores corrigidos (linhas 12 a 16)
Peço que avaliem os valores enviados nessa nova planilha e, caso discordem, que enviem as notas fiscais comprovado os valores de ISS e a justificativa para a forma de cálculo.

Da mesma forma, de acordo com a lei 3.691/2003, peço que enviem em qual categoria se encaixam os serviços prestados para a definição das alíquotas.

Restam somente esses pontos para a finalização dos valores e o encerramento das discussões.

att.

Em ter., 28 de set. de 2021 às 09:49, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:

> Queridos, bom dia!
>
> Segue a planilha preenchida como solicitado. Incorporamos novas colonas para facilitar o entendimento do cálculo dos impostos nacionais. Sobre o imposto da Mcrit, marcamos em amarelo para confirmar no entendimento que nao deve ser adicionado por conta do pagamento direito com o Banco.
>
> Agradecemos ter uma previsao para fechamento da negociaçao e formalizaçao do contrato para programaçao das nossas equipes e trabalhos.
>
> Ficamos a disposiçao. Grata,
>
> ---
> Judith Muntal
> Partner
> IBER-GEO CONSULTING
> MOB BARCELONA
> T. +34 609230142
> @IberGeo
>
> El 2021-09-24 21:56, Comissão Mudanças Climáticas escribió:
>
> > Prezados,
> >
> > Na planilha que foi enviada como memória de cálculo dos impostos, não consta a MCRIT e a despesa reembolsável não deve ser calculada à parte. A despesa reembolsável será paga dentro do produto. O valor do produto é um só. A despesa reembolsável é apenas a despesa indireta do projeto, ou seja, tudo que não é remuneração de pessoal. Ela é dividida assim somente para fins de análise, não de pagamento. Por isso, não faz sentido que ela seja separada e tenha uma alíquota de imposto própria.
> >
> > Para que possamos finalizar o entendimento, solicito que preencham a planilha em anexo com:
> >
> > Coluna B - % de participação de cada empresa no valor do pagamento em R$ ou USD. Lembrando que a soma de Sinergia + WayCarbon deve dar 100%. E que a MCRIT já participa com 100% do valor em USD.
> >
> > Coluna C - % de alíquota de ISS para cada empresa.

Anexo 34_5_Mudancas_CENTRAL_29set21 (47829546) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

> Coluna D – Valor do ISS em R$, que deve ser a multiplicação entre as colunas D2 x B x C
>
> Coluna E - Valor do ISS em USD, que deve ser a multiplicação entre as colunas E2 x C7.
>
> Qualquer dúvida, estamos à disposição.
>
> Att,

Memória de Cálculo_impostos_CLIMA RIO_corrigido.xlsx
13K

Anexo 34_5_Mudancas_CENTRAL_29set21 (47829546) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

Valor Total da Proposta de Preço (sem imposto)

Empresa	Participação de cada empresa	Valor de cada empresa	Alíquota de ISS (%)
SINERGIA	40.87%	R$ 381,500.00	3%
WAYCARBON	59.13%	R$ 552,000.00	2%
MCRIT	100.00%	142,550.00 USD	3%
Total			

Planilha CORRIGIDA CENTRAL

Empresa	Participação de cada empresa	Valor de cada empresa	Alíquota de ISS (%)
SINERGIA	40.87%	R$ 381,500.00	3%
WAYCARBON	59.13%	R$ 552,000.00	2%
MCRIT	100%	142,550.00 USD	3%
Total			

Custo Total REAL (R$)	Custo Total USD (USD)
933,500	142,550

Valor do ISS (R$)	Valor do ISS (USD)	TOTAL IMPOSTOS (R$)	TOTAL IMPOSTOS (USD)
R$ 11,798.97		R$ 393,298.97	146,958.76 USD
R$ 11,265.31		R$ 563,265.31	
-	R$ 4,408.76		
R$ 23,064.28	R$ 4,408.76		

Valor do ISS (R$)	Valor do ISS (USD)
R$ 11,445.00	
R$ 11,040.00	
-	R$ 4,276.50
R$ 22,485.00	**R$ 4,276.50**

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Memória de Cálculo_Imposto

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 29 de setembro de 2021 às 16:01

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>
Cc: Willian Aquino <willian@sinergiaestudos.com.br>, Felipe Bittencourt <Felipe.Bittencourt@waycarbon.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>

Prezados,

A planilha enviada por vocês apresenta uma divergência na forma de cálculo do imposto.
O imposto deve ser calculado multiplicando o valor de cada empresa (coluna C), com a alíquota (coluna D), somente.
A forma de cálculo apresentada por vocês apresenta outra maneira, o que faz com que os valores sejam maiores.
Desta forma, criei uma planilha abaixo, com os valores corrigidos (linhas 12 a 16)
Peço que avaliem os valores enviados nessa nova planilha e, caso discordem, que enviem as notas fiscais comprovado os valores de ISS e a justificativa para a forma de cálculo.

Da mesma forma, de acordo com a lei 3.691/2003, peço que enviem em qual categoria se encaixam os serviços prestados para a definição das alíquotas.

Restam somente esses pontos para a finalização dos valores e o encerramento das discussões.

att.

Em ter., 28 de set. de 2021 às 09:49, Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> escreveu:

> Queridos, bom dia!
>
> Segue a planilha preenchida como solicitado. Incorporamos novas colonas para facilitar o entendimento do cálculo dos impostos nacionais. Sobre o imposto da Mcrit, marcamos em amarelo para confirmar no entendimento que nao deve ser adicionado por conta do pagamento direito com o Banco.
>
> Agradecemos ter uma previsao para fechamento da negociaçao e formalizaçao do contrato para programaçao das nossas equipes e trabalhos.
>
> Ficamos a disposiçao. Grata,
>
> ---
> Judith Muntal
> Partner
> IBER-GEO CONSULTING
> MOB BARCELONA
> T. +34 609230142
> @IberGeo
>
> El 2021-09-24 21:56, Comissão Mudanças Climáticas escribió:
>
> > Prezados,
> >
> > Na planilha que foi enviada como memória de cálculo dos impostos, não consta a MCRIT e a despesa reembolsável não deve ser calculada à parte. A despesa reembolsável será paga dentro do produto. O valor do produto é um só. A despesa reembolsável é apenas a despesa indireta do projeto, ou seja, tudo que não é remuneração de pessoal. Ela é dividida assim somente para fins de análise, não de pagamento. Por isso, não faz sentido que ela seja separada e tenha uma alíquota de imposto própria.
> >
> > Para que possamos finalizar o entendimento, solicito que preencham a planilha em anexo com:
> >
> > Coluna B - % de participação de cada empresa no valor do pagamento em R$ ou USD. Lembrando que a soma de Sinergia + WayCarbon deve dar 100%. E que a MCRIT já participa com 100% do valor em USD.
> >
> > Coluna C - % de alíquota de ISS para cada empresa.

Anexo 34_7_Mudancas_CENTRAL_29set21 (47829554) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

> Coluna D – Valor do ISS em R$, que deve ser a multiplicação entre as colunas D2 x B x C
>
> Coluna E - Valor do ISS em USD, que deve ser a multiplicação entre as colunas E2 x C7.
>
> Qualquer dúvida, estamos à disposição.
>
> Att,

Memória de Cálculo_impostos_CLIMA RIO_corrigido.xlsx
13K

Anexo 34_7_Mudancas_CENTRAL_29set21 (47829554) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

Valor Total da Proposta de Preço (sem imposto)

Empresa	Participação de cada empresa	Valor de cada empresa	Alíquota de ISS (%)
SINERGIA	40.87%	R$ 381,500.00	3%
WAYCARBON	59.13%	R$ 552,000.00	2%
MCRIT	100.00%	142,550.00 USD	3%
Total			

Planilha CORRIGIDA CENTRAL

Empresa	Participação de cada empresa	Valor de cada empresa	Alíquota de ISS (%)
SINERGIA	40.87%	R$ 381,500.00	3%
WAYCARBON	59.13%	R$ 552,000.00	2%
MCRIT	100%	142,550.00 USD	3%
Total			

Custo Total REAL (R$)	Custo Total USD (USD)
933,500	142,550

Valor do ISS (R$)	Valor do ISS (USD)	TOTAL IMPOSTOS (R$)	TOTAL IMPOSTOS (USD)
R$ 11,798.97		R$ 393,298.97	146,958.76 USD
R$ 11,265.31		R$ 563,265.31	
-	R$ 4,408.76		
R$ 23,064.28	R$ 4,408.76		

Valor do ISS (R$)	Valor do ISS (USD)
R$ 11,445.00	
R$ 11,040.00	
-	R$ 4,276.50
R$ 22,485.00	**R$ 4,276.50**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

À SUBCONT,

Em atendimento a solicitação contida no despacho (21328090), elaborado pela Superintendência de Controle e Acompanhamento da Dívida Pública (SUPCADP), encaminha-se o presente administrativo para conhecimento e adoção das providências ao atendimento.

Atenciosamente,

Raísa Geromel Campanholo
Assessora
Subsecretaria do Tesouro
ID 5099054-3

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Raisa Geromel Campanholo**, **Assessora**, em 24/08/2021, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21342346** e o código CRC **D571A940**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 21342346

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado

À SUPNOT,

Para análise e providências da solicitação contida na inicial. Solicito prioridade no atendimento tendo vista tratar-se de uma operação de crédito externa junto ao Banco Mundial com pagamento direto no exterior, sendo assim, favor verificar a possível incidência de impostos no território nacional, conforme explicações contidas no despacho doc. nº 21328090.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Cesar dos Santos Soares**, **Subsecretário**, em 26/08/2021, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **21446341** e o código CRC **FC43CF0F**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 21446341

Av. Presidente Vargas, nº 670, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-001
Telefone: - www.fazenda.rj.gov.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado

À SUBCONT,

Solicitamos que o processo seja devolvido ao demandante, com o seguinte questionamento desta SUNOT.

Questionamento:

Esta não incidência mencionada em aquisição anterior (e que talvez seja aplicada ao caso presente), ela foi devida aos julgados do STF sob o regime de repercussão geral, relativos ao Art. 150 da Constituição Federal, que trata da Imunidade Recíproca ??

É de conhecimento amplo os recentes julgados do STF que versam sobre a aplicação da Imunidade Recíproca em relação as empresas públicas ou sociedades de economia mista dos Entes Federados.

Pelo texto constitucional, a imunidade recíproca não abrangeria as empresas públicas ou sociedades de economia mista. Porém, o STF tem conferido interpretação ampla, admitindo o alcance da imunidade recíproca a empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam serviço público exclusivo ou sob monopólio do Estado, sem intuito de lucro. (mesmo a Constituição vedando a aplicação da imunidade recíproca ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades em que haja contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, o STF também tem interpretado no sentido de que a prestação de serviço público é essencial e sem o intuito de lucro).

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Jandussi Walther de Almeida**, **Superintendente**, em 16/09/2021, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22262873** e o código CRC **D417CEA1**.

Referência: Processo nº SEI-040083/000074/2021 SEI nº 16929893

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

À COMISELB,

Em atenção a solicitação dessa Comissão Especial de Licitação dos projetos financiados com recursos do Acordo de Empréstimo 8117-BR, quanto a possibilidade de que sejam realizados pagamentos diretos pelo próprio Banco Mundial, encaminho a manifestação da SEFAZ/SUNOT, através do documento SEI (22262873) para ciência e adoção de providências cabíveis.

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Bastos da Silva**, **Diretor**, em 21/09/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22459605** e o código CRC **3A814154**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 22459605

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone:

Anexo 35_4_SEI_22459605_Despacho_DIRAF_21set21 (47830017) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

À DIRAF,

Após reunião com a SEFAZ ocorrida no dia 26 de agosto de 2021, foi encaminhada, por email (36563972), a ata da reuniao (36563625) onde consta que a SEFAZ havia encaminhado à Contadoria o questionamento sobre a incidência de impostos nacionais no caso de pagamentos realizados diretamente pelo Banco Mundial, organismo credor do Acordo de Empréstimo 8117-BR - ADI PET II.

Primeiramente, cabe verificar junto à SEFAZ se o encaminhamento foi feito à Contadoria ou à Controladoria-Geral do Estado. É possível que haja um erro no registro da ata. De qualquer forma, solicito a verificação da resposta obtida uma vez que o tema de incidência de impostos é recorrente e gera dúvidas nos processos licitatórios e no momento do pagamento de fornecedores.

A fim de contribuir para a discussão, encaminho documento 36563978, disponível na internet, que trata da incidência do imposto de renda no pagamento direto para empresa de consultoria residente na França.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2022

Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva**, **Presidente da Comissão Especial de Licitação BIRD**, em 22/07/2022, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **36563638** e o código CRC **0CE5358B**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001074/2021 SEI nº 36563638

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone:

RES: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

De: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>

Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>

Cc: "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail.com> "rgomides" <rgomides@fazenda.rj.gov.br> "brunocos "Raisa Geromel Campanholo" <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.br> "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>

De acordo.

Att.,
Giovana.

De: Clarice Paiva <clarice@central.rj.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 17:31
Para: Giovana dos Santos Itaborai <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>
Cc: leandrobastos adv <leandrobastos.adv@hotmail.com>; Roberto Gomides de Barros Filho <rgomides@fazenda.rj.gov <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>; Raisa Geromel Campanholo <rgcampanholo@fazenda.rj.gov.br>; Isabel Petrucci <ipetr
Assunto: Re: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Prezados,
Encaminho a ata com a retificação do item 3.
Abs,
Clarice

De: "gsitaborai" <gsitaborai@fazenda.rj.gov.br>
Para: "Clarice Paiva" <clarice@central.rj.gov.br>, "leandrobastos adv" <leandrobastos.adv@hotmail <caroliner@fazenda.rj.gov.br>, "Diana Cabral Siqueira" <dcsiqueira@fazenda.rj.gov.br>, "Raisa Ger
Cc: "Isabel Petrucci" <ipetrucci@central.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 31 de agosto de 2021 18:08:40
Assunto: RES: Ata reunião CENTRAL _SEFAZ - 26/08/21

Boa tarde,

Estamos de acordo, apenas algumas considerações:

- o processo SEI-100006/001074/2021 já foi devolvido à CENTRAL contendo a manifestação da SUCADP;
- No terceiro item da ata sugerimos apenas evidenciar que os recursos financeiros não sairão do Tesouro;
- Bruno: no caso da revogação do Decreto nº 45.995/2017, será consultado previamente o jurídico da Casa Ci

Atenciosamente,

Ata Reunião CENTRAL-SEFAZ-CS

Data: 26/08/2021
Horário: 11h00
Casa Civil: Bruno Costa
SEFAZ: Roberto Gomides, Giovana Itaborai e Caroline Rocha
CENTRAL: Leandro Bastos e Clarice Amaral Paiva

Temas:

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial
2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso
3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

---

1) Manifestação para pagamento direto a fornecedores pelo Banco Mundial

Processo: SEI-100006/001074/2021
Data de envio para a SEFAZ: 24/06/21

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Em uma das licitações em curso, o consórcio que está em primeiro lugar e com quem estão sendo feitas as negociações, é composto por empresas brasileiras e uma estrangeira. A proposta financeira é composta de um determinado valor em dólar e outro em reais. Assim, o contrato será composto pelos valores nas duas moedas. O Banco Mundial propôs que a empresa estrangeira receba o pagamento diretamente pelo Banco e, neste caso, não incidiriam valores de impostos nacionais. Para que a negociação seja fechada, é necessário que seja fechado qual será o total nas duas moedas e se o pagamento for direto, deverá ser excluído do total qualquer valor de impostos nacionais. A representante de desembolso do BIRD, Patrícia Melo, confirmou que o pagamento poderia ser direto desde que autorizado pela SEFAZ. A CENTRAL solicitou a manifestação da SEFAZ em 24/06/21. A CENTRAL e a SEFAZ já haviam tido uma reunião com uma pessoa que executa as ações financeiras de projetos em transportes de São Paulo. Ele confirmou que o pagamento direto para consultoria ocorria e que não incidiam impostos nacionais sobre o valor. Inclusive, o pagamento que ele realizava era para a mesma empresa que faz parte do consórcio com o qual a CENTRAL está negociando.
- Caroline (SEFAZ) comunicou que o processo havia sido encaminhado primeiramente para o Bradesco a fim de confirmar a incidência de impostos nacionais para pagamento direto de consultoria, uma vez que, no passado, isso tinha ocorrido.
- Clarice e Bruno (Casa Civil) questionaram o envio do documento para o Bradesco, uma vez que não seria de responsabilidade desde banco definir a incidência de impostos.
- Caroline informou que o questionamento já tinha sido encaminhado para a manifestação da Contadoria.

Ações:

- A fim de finalizar a licitação, ficou acertado que a SEFAZ encaminhará um despacho confirmando que o pagamento direto em moeda estrangeira pode ser feito.
- As consultas sobre os impostos seguirão em paralelo.

2) Inserção no novo Plano de Recuperação Fiscal do saldo a pagar do empréstimo e autorização para desembolso

- Giovana (SEFAZ) e Carolina confirmaram que os valores referentes ao Acordo de Empréstimo 8117-BR, Adi PET 2, constam no novo Plano de Recuperação Fiscal.
- Clarice explicou que o valor previsto para o ano de 2023 no novo Plano refere-se a projetos concluídos até dezembro de 2022 (vigência do acordo) e que se trata de pagamentos autorizados durante o período de graça.
- Bruno questionou sobre a previsão de existência de uma Comissão Executiva de Financiamentos Externos no novo Plano, esta que, no plano anterior, era responsável por autorizar novos desembolsos referentes aos acordos de empréstimo internacionais. Giovana informou que não há previsão desta comissão.

Ação:

- Bruno dará o encaminhamento para a revogação do Decreto 45.995/17 que instituiu a Comissão Executiva de Financiamentos Externos.

3) Disponibilidade orçamentária para o ano de 2023 para o projeto de construção de muros e passarelas

- Clarice (CENTRAL) explicou que:
  Por diversos fatores (em especial questões pendentes com a PGE), a principal ação do projeto de segurança viária (construção de muros e passarelas) ainda não foi aberta e, devido ao atraso, já se sabe que não será possível concluir a obra até dezembro de 2022, quando vence o acordo de empréstimo. Para que a licitação seja aberta, é necessário sinalizar que há disponibilidade orçamentária. A CENTRAL não pode manifestar disponibilidade orçamentária para ações que serão realizadas em 2023 com recursos do Banco Mundial. Pelas normas do Banco, nenhuma nova ação pode ser executada após a vigência do acordo. Para que a licitação seja aberta, será necessário que o Estado, com recursos próprios, manifeste que haverá disponibilidade orçamentária para o ano de 2023, sendo que até 2022 a disponibilidade é sinalizada pela CENTRAL, com recursos do Banco Mundial. Entende-se que a manifestação do Estado deve ser realizada pela SEPLAG a partir da manifestação da SEFAZ e a estimativa de valor é de R$ 45 milhões. A proposta é de realizar ações paralelas: a) dar início à licitação e; b) solicitar ao Banco Mundial prorrogação do acordo até dezembro de 2023.
- Roberto (SEFAZ) manifestou concordância com a manifestação do órgão favoravelmente, sinalizando que os recursos financeiros não seriam originários do Tesouro.

Ações:

- Bruno promoverá uma reunião com a SEPLAG para que o órgão se manifeste.
- CENTRAL encaminhará a solicitação à SEFAZ de disponibilidade para o ano de 2023.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
10ª REGIÃO FISCAL

PROCESSO Nº	DECISÃO SRRF/10ª RF/DISIT Nº **126**, de 10 de outubro de 2000
INTERESSADO	**CNPJ/CPF**
DOMICÍLIO FISCAL	

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Ementa: RENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS POR RESIDENTE OU DOMICILIADO NA FRANÇA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.

Os rendimentos da prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX, auferidos de fonte situada no País (autarquia estadual), por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. A fonte pagadora está obrigada a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa

(BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior. O recolhimento do imposto é obrigatório, mesmo que não tenha ocorrido a retenção. Quando a fonte tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto. Em razão de o produto da arrecadação do imposto na fonte pertencer ao Estado, à esfera estadual compete disciplinar a forma de recolhimento aos seus cofres.

Dispositivos Legais: Constituição Federal, arts. 34, VI, 157, I, e 159, I, § 1º; Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), arts. 9º, § 1º, 45, parágrafo único, 98, 121, II, e 128; Decreto nº 21.177, de 1946, Artigo VII, Seção 9; Decreto nº 73.131, de 1973, Artigo XI, Seção 9; Decreto nº 70.506, de 1972; Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 682, I, 685, I, 717, 722, 725, 868, 979 e 997; AD(N) COSIT nº 1, de 2000.

RELATÓRIO

O interessado, autarquia vinculada à Secretaria XXX, formula consulta acerca da retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados a empresa domiciliada na França (XXX) por conta de "serviços de assistência técnica prestada ao XXX, na sua sede, no apoio, gerenciamento e monitoramento do XXX e no XXX, e ainda locação de bens".

2. Esclarece que os pagamentos à empresa francesa "são efetuados diretamente da conta empréstimo em Washington, tanto do Banco Mundial como do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a conta da empresa na França".

3. Seu questionamento é apresentado nos seguintes termos:

> *"Desejamos saber se existe obrigação tributária e quando existirá a obrigação de reter o mesmo: se no momento que é efetuado o pagamento dos serviços, ou na prestação dos serviços, ou quando o Estado XXX efetuar o pagamento do principal dos empréstimos aos respectivos bancos, e se o mesmo enquadra-se no Decreto nº 70.506 de 12 de maio de 1972, Artigo XII, Item 2, Alínea c, em que especifica a retenção de 15 (quinze) por cento do montante bruto".*

FUNDAMENTOS LEGAIS

4. Inicialmente, importa registrar que os programas de XXX referidos na petição têm como entidade promotora e responsável o Governo do Estado XXX, e como órgão executor o XXX, autarquia vinculada à Secretaria XXX. Esclareça-se também que, embora a

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

consulente mencione a locação de bens, os contratos e outros documentos acostados ao processo dela não cuidam, razão por que se tratará tão-somente da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*.

5. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, instituição integrante do Banco Mundial, teve sua convenção de constituição promulgada pelo Decreto nº 21.177, de 27 de maio de 1946, a qual, em seu Artigo VII, Seção 9 (Imunidade de Tributação), item "a", estabelece que o "Banco, seus haveres, propriedade e renda, bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção, serão imunes de toda tributação e de todos os direitos alfandegários".

6. Igualmente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujo Convênio Constitutivo foi promulgado pelo Decreto nº 73.131, de 9 de novembro de 1973, tem "seus bens, sua receita e seus outros ativos, assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio", isentos de qualquer tipo de imposto, taxas, ou de direitos aduaneiros (Artigo XI, Seção 9 - Isenção Tributária, item "a", do Convênio).

7. Em razão do disposto no art. 98 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no art. 997 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), as isenções supracitadas devem ser observadas pelo fisco brasileiro, uma vez que "os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha".

8. Entretanto, convém frisar que as isenções contempladas nas convenções do BIRD e BID não se aplicam ao presente caso, visto que não se trata de rendimentos auferidos por essas entidades e sim pela empresa estrangeira que prestou os serviços ao consulente. O fato de os pagamentos a essa empresa serem efetuados diretamente pelos bancos com os quais foram contratados os empréstimos, em nada altera essa situação.

9. Em uma leitura superficial, poder-se-ia alegar, no caso do BIRD, que a expressão "bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção" estenderia a isenção ao negócio em exame. Todavia, entre as operações explicitadas no Artigo IV da Convenção não há qualquer menção ao mecanismo de pagamentos adotado pela instituição. Em verdade, trata-se de simples medida acautelatória, como se infere do Artigo III, Seção 5 item "b".

10. Com referência ao BID, do mesmo modo, o adendo "assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio" não autoriza a isenção aos rendimentos da prestadora de serviços. À semelhança do BIRD, o sistema de pagamentos estipulado – não contemplado nos Artigos III e IV do Convênio – permite asseverar que se constitui em uma forma de cumprir o disposto no item "b" da Seção 9 do Artigo III:

> *"b) o Banco tomará as medidas necessárias para assegurar que o produto de qualquer empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se destine unicamente aos fins para os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando devida atenção às considerações de economia e eficiência."*

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24

11. Sobre essa questão, a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, já se manifestou de forma taxativa, por meio do acórdão nº 104-5.991, de 10 de agosto de 1987, proferido por unanimidade de votos. Sua ementa assim está redigida:

> *"IMPOSTO DE FONTE – RENDIMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS NO EXTERIOR E POR FONTES SITUADAS NO BRASIL – Estão sujeitas ao imposto de fonte as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que aufiram rendimentos de fontes situadas no Brasil pela prestação de serviços técnicos, independentemente da forma de pagamento. Se a fonte pagadora assume o ônus do imposto, cabe o reajustamento do respectivo rendimento bruto, que não pode ser considerado forma indireta de elevar alíquota. O fato de utilizar-se a fonte pagadora de recursos provenientes de empréstimo obtido no BIRD, não torna a operação isenta de imposto, com base em convenção internacional que isentou operações realizadas por aquele organismo internacional, já que a operação tributável não é o empréstimo, e sim o pagamento de serviços efetuados pelo mutuário."* (Grifos do original.)

12. Obviamente, os rendimentos auferidos pelo BIRD e BID, decorrentes dos empréstimos concedidos ao XXX (juros, comissões, taxas, etc.) não sofrerão incidência do imposto de renda na fonte, por força das convenções supracitadas.

13. No que se refere ao questionamento da consulente acerca da existência de obrigação tributária e do momento em que surgirá a obrigação da retenção na fonte, veja-se primeiramente o que determinam os arts. 682, I, e 685, II, "a", do RIR/1999:

> *"Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:*
>
> *I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");*
>
> *.....*
>
> *Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, e Lei nº 9.779, de 1999, arts. 7º e 8º):*
> *.....*
>
> *II - à alíquota de vinte e cinco por cento:*
>
> *a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços;*
> *....."*
>
> (O original não está grifado.)

14. É pertinente registrar, de modo sucinto, por refugir ao objeto da consulta, que a espécie de serviços em estudo, efetivamente, está inserta nessa alínea "a" do inciso II do art.

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 25

685, e não no art. 708 do RIR/1999, porquanto a *assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, consabidamente, não envolve a transferência de tecnologia, característica dos serviços contemplados neste último artigo.

15. Como bem se observa dos comandos legais supratranscritos, é indubitável que os rendimentos da prestação de serviços auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, provenientes de fonte situada no País, sujeitam-se à retenção do imposto de renda na fonte. O Regulamento do Imposto de Renda, conforme autorizam os arts. 45, parágrafo único, 121, II, e 128 do CTN, atribui, por meio do seu art. 717, a responsabilidade pela retenção à fonte pagadora dos rendimentos:

> *"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º)."*

16. Anote-se que essa responsabilidade não é excluída, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito público interno, conforme expressamente assevera o art. 9º, § 1º, do Código Tributário Nacional.

17. Em conformidade com o *caput* do art. 685, o imposto deve ser retido no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, desses fatos, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de a quitação do preço dos serviços prestados dar-se por meio de pagamento realizado no exterior pelo BIRD/BID mediante saque na conta-empréstimo (e subseqüente depósito em conta bancária do beneficiário), a retenção deve ser efetuada já no momento do **crédito** do rendimento, aqui entendido o **crédito contábil**, ou seja, quando a pessoa jurídica reconhecer em seus livros a obrigação de pagar a quantia devida, em decorrência da emissão da fatura. Nos casos em que não caiba esse procedimento (situação em que incorrem os entes públicos), a retenção será executada mediante a dedução do valor do imposto do total da fatura apresentada, o que implicará que no pedido de desembolso da conta-empréstimo conste a importância faturada líquida de imposto.

18. Embora evidente, não é demasiado repisar que a forma de pagamento dos rendimentos acima referida, diretamente ao prestador de serviços pelo banco financiador, não altera a condição do consulente de fonte pagadora a que se refere a legislação, uma vez que ele é o tomador dos serviços e o responsável contratual pela sua remuneração.

19. É importante ainda ressaltar que a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e que quando ela assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999). O cálculo do reajustamento está disciplinado na Instrução Normativa SRF nº 4, de 14 de janeiro de 1980.

20. Imprescindível é recordar que, tratando-se de Estados e Municípios – incluindo-se suas **autarquias** –, não há falar em recolhimento do imposto aos **cofres federais**, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que a esses entes pertence "o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 26

que instituírem e mantiverem" (arts. 157, I, e 158, I, da CF; art. 868 do RIR/1999). Por outro lado, não se deve esquecer que os valores arrecadados dessa forma serão excluídos do cálculo do montante a ser apropriado ao Fundo de Participação dos Estados e ao dos Municípios (art. 159, § 1º, da CF).

21. Dessa maneira, visto que a quantia correspondente ao imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos pelo Estado e suas autarquias a ele pertence, e que as autarquias gozam de autonomia administrativa e financeira, o consulente deve recolher o tributo ao Tesouro do Estado XXX. Todavia, como tem reiteradamente se manifestado a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - COSIT, desta SRF, *não cabe à esfera federal deliberar sobre a forma do citado recolhimento aos cofres do Tesouro Estadual.* As normas para tal devem ser erigidas no âmbito da legislação estadual.

22. Retornando à questão da assunção do ônus do imposto pela fonte pagadora, os contratos anexados pelo consulente fazem crer que se está diante dessa hipótese, uma vez que neles está consignado que *estarão isentos de todos os impostos aplicáveis na lei brasileira* os serviços prestados, desde que seu pagamento ocorra diretamente entre o BID/BIRD e a consorciada, em território estrangeiro. Quanto a isso, é suficiente lembrar o art. 123 do CTN, categórico ao estipular que *salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes* (grifou-se). Desnecessário dizer que não há lei que disponha em contrário no caso em tela.

23. Como já visto, nenhuma distinção faz o disciplinamento legal à condição de pessoa jurídica de direito público de que se reveste o responsável tributário (art. 9º, § 1º, do CTN). E, hodiernamente, nem haveria razão de ser, porquanto o legislador federal tem-se orientado no sentido de evitar ao máximo a transferência de tributos ao tesouro de outros países. Veja-se, por exemplo, a Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 1.924, de 7 de outubro de 1999 (convertida na Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000), pela qual passaram a ser tributados à alíquota de quinze por cento, a partir de 1º de janeiro de 2000, rendimentos antes sujeitos à alíquota zero:

> *"4. Cabe esclarecer que a não incidência do imposto de renda nas remessas para o exterior, representa, regra geral, mera transferência de recursos tributários do tesouro brasileiro para o do país de destino, haja vista que a esmagadora maioria dos países que mantêm relações negociais com o Brasil adotam o princípio de tributação em bases universais, pelo qual se permite que o imposto pago no país de origem do rendimento seja abatido do que for devido no de destino. Dentro dessa realidade, o benefício fiscal concedido acaba por se frustrar, por não interferir no custo final da operação."* (Grifou-se.)

24. Aliás, isso apenas reforça a concepção de que o imposto de renda, não obstante seu fim arrecadatório, possui para a União um marcado caráter extrafiscal, notadadamente na incidência sobre as remessas ao exterior, cujo objetivo paralelo é desestimular a saída de

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 27

divisas do País. A esse respeito, vale reproduzir a advertência do mestre Aliomar Baleeiro, extraída da sua obra Direito Tributário Brasileiro (11ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1999, págs. 592 e 593):

> *"Cremos que não é lícito ao Estado, DF, ou Município deixar de reter o imposto, sob o pretexto de que, afinal, se lhes pertence a arrecadação, podem abrir mão dela, no exercício de um direito. O imposto sobre a renda obedece também a inspirações extrafiscais (p. ex., combate à inflação pela absorção do poder aquisitivo; reforma agrária, nos termos do art. 47 da Lei nº 4.504/64 etc.). A União não tem, no caso, interesse fiscal, mas conserva o extrafiscal – o de executar sua política econômica, conjuntural ou não, com adesão compulsória dos Estados e Municípios. O Estado arriscar-se-ia à intervenção com fundamento no art. 10, V,* c *e VI da Constituição de 1967."* (Grifou-se.)

25. Ressalte-se que essa admoestação é ainda perfeitamente atual em sua essência, a despeito de ter sido elaborada anteriormente à Constituição de 1988. Cabe apenas a ressalva de que, conquanto na Carta atual não mais exista o comando do inciso V, "c", do art. 10 da anterior, aquele do inciso VI, está contemplado no vigente art. 34, VI:

> *"Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *.....*
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
> *....."*

26. Indispensável, também, é alertar para a clara determinação do art. 979 do RIR/1999:

> *"Art. 979. No caso de descumprimento de disposições relativas ao recolhimento do imposto devido na fonte, se a falta for imputável a funcionário público federal, estadual ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do respectivo Governo para efeito da sanção disciplinar (Lei nº 2.354, de 1954, art. 33)."*

27. Por fim, no que concerne à Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 12 de maio de 1972 (Convenção Brasil-França), cumpre informar que os rendimentos da prestação de serviços de consultoria técnica de que cuida este processo **não se enquadram** no seu Artigo XII, item 2, alínea "c", que contempla os *royalties*. Na verdade, essa espécie de rendimentos não está abrangida pela Convenção, submetendo-se à tributação na fonte à alíquota de **vinte e cinco por cento**, nos termos do art. 685, II, "a", do RIR/1999, anteriormente transcrito. Essa é a orientação da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, da SRF, expedida por meio do Ato Declaratório (Normativo) nº 1, de 5 de janeiro de 2000 (D.O.U. de 19.01.2000), a seguir reproduzido:

> *"ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2000*
>
> *Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de*

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 28

contratos de prestação de assistência técnica e serviços sem transferência de tecnologia.

O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Convenções celebradas pelo Brasil para Eliminar a Dupla Tributação da Renda e respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:

I – As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 3.000, de 1999.

II – Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são tributados na forma do item I, o que se dará também na hipótese de a convenção não contemplar esse artigo.

III – Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Banco Central do Brasil.

NEWTON REPIZO DE OLIVEIRA"

CONCLUSÃO

28. De todo o exposto, conclui-se que:

a) os rendimentos da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, auferidos de fontes situadas no País, por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento, na forma do art. 685, II, "a", do RIR/1999, e AD(N) COSIT nº 1, de 2000;

b) o consulente, na condição de fonte pagadora, está obrigado a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que depositados pelo banco financiador do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário, no exterior;

c) a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e quando ela tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 29

considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999);

d) em razão de pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, compete à esfera estadual disciplinar a forma de recolhimento, ao Tesouro do Estado, do tributo arrecadado pelo consulente (art. 157, I, da CF).

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Intime-se a interessada para que tome ciência desta Decisão e efetue a adequação de eventuais procedimentos divergentes daqueles nela indicados, no prazo legal de trinta dias contados da data da ciência. Providencie-se sua publicação no Diário Oficial da União, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 49, de 22 de maio de 1997.

Encaminhe-se o processo ao XXX, para ciência da interessada e demais providências.

MF / SRF - SRRF / 10ª RF
Divisão de Tributação

Em 10.10.2000

VERA LÚCIA RIBEIRO CONDE
Chefe
Portaria SRRF nº 64, de 2000
D.O.U de 26.04.2000

MVG

Anexo 35_8_Anexo_III_Decisao_SRRF10_Disit_n_126_2000 (47829591) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 30